PROYECTO DE TRATADO

Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la República de la India

Establece una zona de libre comercio entre el MERCOSUR y la India que sustituye al Acuerdo de Comercio Preferencial ampliado: desgravación de lo sustancial del comercio en hasta diez años (quince para los productos sensibles), congelamiento arancelario, consolidación de los aceites, reglas de origen, sanidad, obstáculos técnicos, defensa comercial, salvaguardia de transición y solución de controversias.

Propuesta 88: Nuevos socios: India, África y los países del sur
Cuándo: Fase III (año 4) · conclusión de la negociación y firma; desgravación en hasta quince años (horizonte de la alianza a 15 años)
Trámite: Aprobación del Congreso por ley (art. 75 inc. 22 de la Constitución; mayoría simple, cámara de origen indistinta); negociación como bloque en el MERCOSUR; firma y ratificación por el Poder Ejecutivo nacional (art. 99 inc. 11).

PREÁMBULO

La alianza estratégica con la República de la India prevé una evolución por etapas: primero, la ampliación del Acuerdo de Comercio Preferencial entre el MERCOSUR y la India; después, una zona de libre comercio. El Acuerdo que se somete a aprobación concreta esa segunda etapa. Elimina los aranceles sobre lo sustancial del comercio entre las Partes en un plazo de hasta diez años, con un plazo de hasta quince años y una lista acotada de exclusiones para los productos sensibles de cada una, conforme las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Impide aumentar los aranceles sobre los productos en desgravación y mantiene la consolidación de los aranceles a los aceites vegetales lograda en la etapa anterior. Incluye reglas de origen, cooperación sanitaria y fitosanitaria, disciplina sobre obstáculos técnicos, instrumentos de defensa comercial compatibles con la Organización Mundial del Comercio, una salvaguardia bilateral para el período de transición y un mecanismo de solución de controversias con arbitraje. Prevé negociar servicios e inversiones en una etapa posterior. Al entrar en vigor, sustituye al Acuerdo de Comercio Preferencial y da a la relación comercial con uno de los mercados más grandes del mundo un marco estable de largo plazo.

PREÁMBULO

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE EL MERCOSUR Y LA REPÚBLICA DE LA INDIA La República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), y la República de la India (en adelante, «las Partes»), TENIENDO PRESENTE el Acuerdo de Comercio Preferencial entre el MERCOSUR y la República de la India, firmado el 25 de enero de 2004, y su Protocolo de Ampliación; REAFIRMANDO sus derechos y obligaciones conforme el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio; DESEANDO establecer una zona de libre comercio que dé un marco estable y previsible a su comercio de largo plazo; HAN CONVENIDO lo siguiente:

Capítulo I – Disposiciones iniciales

ARTÍCULO 1°.- Establecimiento de la zona de libre comercio. Las Partes establecen una zona de libre comercio, conforme el artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994.

ARTÍCULO 2°.- Relación con el Acuerdo de Comercio Preferencial. Desde su entrada en vigor entre la República de la India y un Estado Parte del MERCOSUR, el presente Acuerdo sustituye entre ellos al Acuerdo de Comercio Preferencial entre el MERCOSUR y la República de la India y a su Protocolo de Ampliación. Las preferencias vigentes no podrán ser inferiores a las de esos instrumentos.

ARTÍCULO 3°.- Definiciones. A los fines del presente Acuerdo: a) arancel: todo derecho de importación o cargo de cualquier tipo aplicado en relación con la importación de una mercadería, salvo los cargos internos aplicados de conformidad con el artículo III del GATT de 1994, los derechos antidumping o compensatorios y las tasas proporcionales al costo de los servicios prestados; y b) mercadería originaria: la que cumple las reglas del Anexo II.

Capítulo II – Comercio de mercaderías

ARTÍCULO 4°.- Eliminación de aranceles. Cada Parte eliminará los aranceles sobre las mercaderías originarias de la otra conforme su cronograma del Anexo I. Los cronogramas comprenderán al menos el NOVENTA POR CIENTO (90 %) de las líneas arancelarias y del valor del comercio bilateral, con desgravación total en un plazo no mayor de DIEZ (10) años. Los productos sensibles que cada Parte identifique en su cronograma podrán desgravarse en un plazo no mayor de QUINCE (15) años, y las exclusiones no superarán el CINCO POR CIENTO (5 %) de las líneas arancelarias.

ARTÍCULO 5°.- Congelamiento arancelario. Ninguna Parte aumentará los aranceles sobre las mercaderías originarias incluidas en su cronograma de desgravación ni introducirá nuevos aranceles sobre ellas. La consolidación de los aranceles a los aceites vegetales prevista en el Protocolo de Ampliación del Acuerdo de Comercio Preferencial se mantiene hasta su eliminación conforme el Anexo I.

ARTÍCULO 6°.- Medidas no arancelarias. Ninguna Parte adoptará prohibiciones o restricciones a la importación o a la exportación de mercaderías de la otra Parte distintas de los aranceles, salvo las permitidas por el Acuerdo sobre la OMC.

ARTÍCULO 7°.- Reglas de origen. Las reglas de origen y los procedimientos de certificación y verificación figuran en el Anexo II. Las Partes promoverán la certificación de origen por medios electrónicos.

ARTÍCULO 8°.- Facilitación del comercio. Las Partes simplificarán sus procedimientos aduaneros, promoverán el intercambio electrónico de datos entre sus administraciones aduaneras y resolverán las solicitudes de resoluciones anticipadas en plazos previsibles, conforme el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC.

Capítulo III – Disciplinas comerciales

ARTÍCULO 9°.- Medidas sanitarias y fitosanitarias. Las Partes aplicarán sus medidas sanitarias y fitosanitarias conforme el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC, tramitarán las solicitudes de acceso con plazos indicativos publicados, reconocerán zonas libres de plagas y enfermedades conforme las normas internacionales y establecerán un subcomité de cooperación.

ARTÍCULO 10°.- Obstáculos técnicos al comercio. Las Partes aplicarán sus reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad conforme el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC y promoverán el reconocimiento de los resultados de la evaluación de la conformidad realizada en la otra Parte.

ARTÍCULO 11°.- Defensa comercial. Las Partes conservan sus derechos y obligaciones conforme el artículo VI del GATT de 1994, el Acuerdo relativo a la aplicación de ese artículo, el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias y el Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC.

ARTÍCULO 12°.- Salvaguardia bilateral. Durante el período de desgravación de cada mercadería, si como resultado de ella las importaciones aumentan en tal cantidad que causen o amenacen causar un daño grave a la rama de producción nacional, la Parte importadora podrá suspender la desgravación o restablecer el arancel de nación más favorecida, previa notificación y consultas, por un período de hasta DOS (2) años, prorrogable por UN (1) año más.

Capítulo IV – Agenda y cooperación

ARTÍCULO 13°.- Servicios e inversiones. Las Partes iniciarán, dentro de los DOS (2) años de la entrada en vigor del presente Acuerdo, negociaciones sobre comercio de servicios e inversiones.

ARTÍCULO 14°.- Cooperación. Las Partes cooperarán en la promoción del comercio, la cooperación regulatoria en medicamentos y la integración de cadenas de valor, sin perjuicio de los acuerdos bilaterales entre la República de la India y cada Estado Parte del MERCOSUR.

Capítulo V – Disposiciones institucionales

ARTÍCULO 15°.- Comisión Administradora. Las Partes establecen una Comisión Administradora, integrada por representantes del MERCOSUR y de la República de la India, que se reunirá al menos UNA (1) vez por año para administrar el presente Acuerdo, adoptar las modificaciones técnicas de sus anexos, crear subcomités y evaluar su aplicación.

ARTÍCULO 16°.- Solución de controversias. Las controversias sobre la interpretación o la aplicación del presente Acuerdo se resolverán mediante consultas y, si no se resuelven dentro de los SESENTA (60) días, mediante un tribunal arbitral ad hoc, conforme el procedimiento del Anexo III. El laudo es obligatorio para las partes en la controversia.

Capítulo VI – Disposiciones finales

ARTÍCULO 17°.- Excepciones. Se incorporan al presente Acuerdo, con los cambios necesarios, los artículos XX y XXI del GATT de 1994.

ARTÍCULO 18°.- Enmiendas y adhesión. El presente Acuerdo podrá enmendarse por acuerdo de las Partes. Los Estados que se incorporen como Estados Partes del MERCOSUR podrán adherir a él en los términos que se negocien con la República de la India.

ARTÍCULO 19°.- Entrada en vigor. El presente Acuerdo entrará en vigor entre la República de la India y cada Estado Parte del MERCOSUR el primer día del segundo mes siguiente a la fecha en que ambos hayan notificado al depositario el cumplimiento de sus requisitos internos. La República del Paraguay será depositaria.

ARTÍCULO 20°.- Denuncia. Cualquier Parte podrá denunciar el presente Acuerdo mediante notificación escrita al depositario; la denuncia surtirá efecto DOCE (12) meses después de recibida.

ARTÍCULO 21°.- Firma. Hecho en […], el […] de […] de […], en un original en idiomas español, portugués e inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos. En caso de divergencia de interpretación, prevalecerá el texto en inglés.